

Inteligencia Artificial Generativa

Navegando la propiedad intelectual

OMPI

Las herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa están siendo adoptadas rápidamente por numerosas empresas y organizaciones con el fin de generar contenidos. Estas herramientas representan tanto una oportunidad sustancial para apoyar las operaciones empresariales como un riesgo legal significativo debido a las incertidumbres actuales, incluidas las cuestiones de propiedad intelectual (PI).

Muchas organizaciones buscan establecer orientaciones que ayuden a sus empleados a mitigar estos riesgos. Si bien cada situación empresarial y contexto jurídico será único, los siguientes Principios Rectores y Lista de Verificación tienen por objeto ayudar a las organizaciones a comprender los riesgos en materia de PI, formular las preguntas correctas y considerar posibles salvaguardias.

La IA generativa introduce numerosos riesgos y preguntas. Las empresas y organizaciones deben considerar la implementación de políticas adecuadas y la capacitación de sus empleados sobre las oportunidades y limitaciones de la tecnología. Este enfoque proactivo es fundamental para navegar los desafíos asociados con el uso de la IA generativa.

¿Qué es la IA generativa?

Las herramientas de IA generativa pueden crear nuevos contenidos, como texto, código informático, imágenes, audio, sonido y vídeo, en respuesta a la indicación de un usuario, como una breve descripción escrita del resultado deseado. Ejemplos actuales de herramientas de IA generativa incluyen ChatGPT, Midjourney, Copilot y Firefly.

La IA generativa se basa en el aprendizaje automático y las herramientas de IA generativa se entrenan utilizando enormes cantidades de datos, que a menudo incluyen miles de millones de páginas de texto o imágenes. Según el enfoque del desarrollador de la herramienta de IA, los conjuntos de datos de entrenamiento pueden consistir en información de libre disponibilidad y sin restricciones (datos puros), datos protegidos (como obras protegidas por derechos de autor) o una combinación de ambos.

La herramienta de IA entrenada es entonces impulsada por la entrada humana, lo que desencadena una compleja serie de, con frecuencia, miles de millones de cálculos que determinan el resultado. En general, no es posible predecir el resultado ni determinar si ciertas partes de los datos de entrenamiento influyen en el resultado producido y en qué medida.

Panorama de cuestiones

Desarrollar IA generativa puede ser sumamente costoso, llegando a decenas de millones de dólares estadounidenses, y la mayoría de las empresas y organizaciones optan por adoptar herramientas de IA generativa de terceros o por ajustar dichos modelos utilizando sus propios datos. Las cuestiones generales y los riesgos empresariales incluyen:

Determinación de casos de uso	La IA generativa puede realizar muchas tareas y los casos de uso óptimos aún están evolucionando; además, variarán según las empresas y organizaciones.
Diferencias en los términos contractuales	Las herramientas de IA generativa son nuevas y las mejores prácticas y normas para los términos contractuales comerciales aún están en desarrollo. Puede haber diferencias considerables en los términos bajo los cuales los desarrolladores licencian sus herramientas de IA, incluido el enfoque respecto a los secretos comerciales y otra información confidencial, la propiedad de los resultados, la disponibilidad de indemnizaciones y las obligaciones impuestas a los usuarios de mitigar los riesgos mediante la implementación de supervisión y capacitación del personal.
Problemas con los datos de entrenamiento	Algunas herramientas de IA generativa han sido entrenadas con materiales extraídos de internet, incluyendo obras protegidas por derechos de autor, información personal, datos biométricos y contenido dañino e ilegal. Existe un litigio en curso sobre si la extracción, descarga y procesamiento de materiales, los modelos de IA entrenados y sus resultados constituyen infracciones de PI, privacidad y contrato. Continúan los debates sobre el equilibrio de intereses entre los titulares de PI y los desarrolladores de IA.
Problemas con los resultados	La IA generativa puede producir resultados inapropiados o ilegales, incluida información incorrecta, infracciones de PI, deepfakes, información personal, alegaciones difamatorias y contenido discriminatorio, sesgado y dañino. Se están desarrollando salvaguardias técnicas, pero dada la complejidad de los cálculos involucrados, predecir el comportamiento de la IA en todas las circunstancias es un desafío. Además, las leyes de PI de la mayoría de los países fueron redactadas antes del advenimiento de la IA, lo que genera incertidumbres en cuanto a la propiedad de los derechos sobre los resultados de la IA.
Cambios en el marco regulatorio	Los gobiernos y los reguladores están considerando nuevas leyes, reglamentos, políticas y directrices para la IA generativa. Estas pueden imponer requisitos a las empresas y organizaciones que utilicen IA generativa. Ya están en vigor reglamentos específicos en China, y la Unión Europea tiene previsto implementar reglamentos próximamente.

Esta lista de cuestiones no es exhaustiva y existen potencialmente muchos otros desafíos, incluida la naturaleza intensiva en energía del entrenamiento y uso de la IA generativa.

Muchas organizaciones internacionales, como la UNESCO, la OCDE y la Asociación Mundial sobre IA, han publicado orientaciones sobre los principios generales para el uso responsable de la IA. Las empresas y organizaciones deben considerar la implementación de una política de personal y capacitación para la IA generativa a fin de fomentar la experimentación y el uso responsables.

La IA generativa y la PI

La IA generativa tiene muchos puntos de contacto e incertidumbres en materia de PI. Si bien la mitigación completa de estos riesgos de PI es imposible, las siguientes consideraciones pueden ser útiles para las empresas y organizaciones que navegan las consideraciones de PI en este campo técnico en evolución.

Información confidencial

La información confidencial es aquella que no está disponible públicamente, puede o no tener valor comercial, se comunica en confianza y está razonablemente protegida. Incluye los secretos comerciales, que son un tipo de información confidencial que tiene valor económico (potencial) o proporciona una ventaja competitiva debido a su naturaleza secreta.

Las empresas y organizaciones que utilizan herramientas de IA generativa pueden revelar inadvertidamente secretos comerciales o renunciar a la confidencialidad de información comercialmente sensible si dicha información se utiliza para entrenar o impulsar las herramientas de IA. Deben considerar implementar una combinación de salvaguardias técnicas, legales y prácticas para evitarlo.

Riesgos	Mitigaciones
Las herramientas de IA generativa pueden guardar y entrenar con las indicaciones de los usuarios. Si los usuarios incluyen información confidencial en sus indicaciones, la confidencialidad puede perderse porque el proveedor de IA tiene una copia de la información y, además, la información puede convertirse en parte del modelo y el resultado compartido públicamente con otros usuarios.	Verifique la configuración de las herramientas de IA generativa para minimizar el riesgo de que el proveedor almacene o entrene usando sus indicaciones.
Cuando las empresas y organizaciones entrenan herramientas de IA generativa desde cero o ajustan herramientas existentes utilizando su información confidencial, existe el riesgo de que la información quede a disposición del público.	Considere utilizar herramientas de IA generativa que operen y estén almacenadas en una nube privada.

Los piratas informáticos pueden ser capaces de extraer datos de entrenamiento, incluida información confidencial, utilizando técnicas como la «inyección de indicaciones».	Verifique si los proveedores de una herramienta de IA almacenarán, monitorearán y revisarán sus indicaciones. Busque protecciones y garantías adecuadas del proveedor con respecto a cualquier información confidencial.
Los proveedores de herramientas de IA generativa privadas pueden monitorear y almacenar indicaciones para verificar un uso inapropiado. En algunos casos, las indicaciones pueden ser revisadas por el personal del proveedor.	Limite el acceso a las herramientas de IA generativa que utilizan información confidencial al personal con acceso autorizado a dicha información.
	Implemente una política de personal y brinde capacitación sobre los riesgos de incluir información confidencial en las indicaciones.
	Considere contar con especialistas en seguridad de la información para examinar y monitorear las herramientas de IA generativa.

Infracción de PI

Muchas herramientas de IA generativa son entrenadas con enormes cantidades (a veces miles de millones) de elementos protegidos por PI. Existen varias disputas legales en curso que alegan que la extracción y el uso de estas obras para entrenar la IA, los modelos de IA entrenados y sus resultados constituyen infracciones de PI. Estos casos se centran principalmente en derechos de autor y marcas comerciales, pero, en teoría, podrían estar involucrados otros derechos de PI, como diseños industriales, derechos sobre bases de datos e invenciones patentadas.

Existe una incertidumbre legal significativa sobre si las herramientas de IA, su entrenamiento, uso y resultados constituyen infracciones de PI. La respuesta puede variar según la jurisdicción. Las empresas y organizaciones deben considerar mitigar el riesgo utilizando herramientas conformes con la PI, buscando indemnizaciones cuando sea posible, examinando los conjuntos de datos e implementando medidas técnicas y prácticas para reducir la probabilidad de infracción.

Riesgos	Mitigaciones
Existe un litigio pendiente a nivel mundial para determinar si el entrenamiento de la IA utilizando elementos protegidos por PI, el uso de dichos modelos de IA entrenados y los resultados generados por ellos constituyen infracciones de PI.	Considere utilizar herramientas de IA generativa que hayan sido entrenadas únicamente con datos de entrenamiento con licencia, de dominio público o del propio usuario.
El riesgo no se limita a los desarrolladores de IA, sino que se extiende potencialmente a los	Al elegir una herramienta de IA, considere si existen proveedores dispuestos a ofrecer

usuarios de las herramientas de IA generativa. En muchos países, la responsabilidad por diversas formas de infracción de PI, como realizar una copia de una obra protegida por derechos de autor, no depende de la intención o el conocimiento del presunto infractor.	indemnizaciones por infracción de PI, específicamente por infracción de derechos de autor. Evalúe el alcance y la idoneidad de la indemnización. Por ejemplo, la protección podría limitarse a la compensación de terceros y estar condicionada al cumplimiento de restricciones contractuales y a la implementación de medidas de mitigación de riesgos.
Los tribunales aún no han resuelto si los desarrolladores, proveedores, clientes y usuarios de IA generativa pueden ser responsables de infracciones de PI, pago de compensaciones y la destrucción de modelos o resultados infractores. No está claro si los tribunales considerarían proporcionado dictar órdenes que impidan el uso de un modelo de IA entrenado con elementos protegidos por PI.	Examine minuciosamente los conjuntos de datos al entrenar o ajustar la IA generativa. Verifique la titularidad de la PI, la cobertura de licencias para el entrenamiento de IA y el cumplimiento de las licencias Creative Commons o el estado de dominio público.
En cuanto a la posible infracción de derechos de autor, las leyes de PI de algunos países incluyen excepciones que podrían aplicarse a la IA generativa, como el uso leal, la minería de texto y datos y la copia temporal. Sin embargo, la falta de armonización entre países y la aplicación aún desconocida de estas excepciones para la IA generativa introduce incertidumbre.	Asegúrese de conocer las excepciones de derechos de autor aplicables en la jurisdicción prevista.
Incluso cuando los tribunales han dictado sentencias, estas pueden depender de las circunstancias específicas del caso, así como de las disposiciones de la legislación nacional.	Esté al tanto de que los reguladores están considerando establecer obligaciones de divulgación de los detalles de los elementos protegidos por PI utilizados para entrenar modelos. Considere mantener registros que documenten cómo se entrenó un modelo de IA.
	Implemente políticas de personal y capacitación para minimizar el riesgo de producir resultados infractores. Desaconseje las indicaciones que hagan referencia a nombres comerciales de terceros, marcas comerciales, obras protegidas por derechos de autor o autores/artistas específicos. Considere implementar medidas para verificar infracciones antes de utilizar los resultados. Estas pueden incluir verificadores de plagio, búsquedas de imágenes y revisiones de libertad de operación.
	Evalúe las medidas de mitigación, los costos relacionados y el riesgo empresarial según el contexto.

Obligaciones de código abierto

El código generado por IA podría estar sujeto a obligaciones de código abierto. Cuando una aplicación de software o código es de código abierto, significa que el código fuente está disponible para el público y que a los usuarios generalmente se les otorgan ciertos derechos y libertades para usar, modificar y distribuir el software. Sin embargo, estos derechos y libertades conllevan obligaciones que los usuarios deben cumplir, como la atribución, y estas obligaciones varían según la licencia de código abierto específica que rige el software.

Las empresas y organizaciones deben considerar si este riesgo es apropiado para su código, investigar posibles indemnizaciones e implementar medidas técnicas y prácticas para reducir la probabilidad de que surjan obligaciones de código abierto.

Riesgos	Mitigaciones
La IA generativa podría haber sido entrenada con código sujeto a requisitos de código abierto, potencialmente incumpliendo obligaciones como restricciones de uso comercial o de atribución. Existe una disputa legal en curso en los Estados Unidos al respecto.	Considere obtener herramientas de IA generativa de proveedores que entrenan exclusivamente con ejemplos con licencia o que implementan salvaguardias técnicas, como la detección de licencias de código abierto relevantes.
Algunas licencias de código abierto especifican que cualquier código que incorpore el código de código abierto queda sujeto a los requisitos de la misma licencia de código abierto. Por lo tanto, los usuarios que integren código generado por IA podrían inadvertidamente introducir obligaciones de código abierto en sus proyectos.	Considere adquirir herramientas de IA generativa de proveedores que ofrezcan indemnizaciones contra infracciones de código abierto. Verifique el alcance y la idoneidad de la protección y las condiciones aplicables.
	Al entrenar o ajustar herramientas de IA generativa, examine minuciosamente los datos de entrenamiento para detectar licencias suficientemente permisivas. Adopte un enfoque de análisis de riesgo-beneficio para el uso de IA generativa en la programación. Si garantizar que el código esté libre de obligaciones de código abierto es fundamental, considere prohibir a los proveedores y al personal usar IA generativa en esos proyectos.

Deepfakes: derechos sobre imagen y voz

La imagen y la voz están protegidas en muchos países, aunque dicha protección no está armonizada. Las formas de protección incluyen algunos derechos de PI (como el de «passing off» en los países de common law), leyes de competencia desleal, derechos humanos, derechos constitucionales y derechos de publicidad.

La IA generativa tiene el potencial de imitar la imagen o la voz de personas específicas, y algunas herramientas están diseñadas explícitamente para este fin. Las empresas y organizaciones deben considerar los riesgos asociados con tales capacidades.

Riesgos	Mitigaciones
El uso o la imitación no autorizados de la voz o la imagen de una persona puede dar lugar a infracciones de PI u otros derechos, con desafíos derivados de los marcos jurídicos no armonizados entre jurisdicciones.	Establezca una política de personal y brinde capacitación que restrinja explícitamente el uso de herramientas de IA generativa de «deepfake». Para las herramientas de IA generativa aprobadas, aplique políticas que prohíban las referencias a individuos específicos en las indicaciones.
La imitación de la imagen y la voz también puede suponer un riesgo de daño reputacional o acciones legales, como fraude o difamación. Muchos países están considerando leyes y reglamentos específicos sobre los deepfakes. Por ejemplo, China ya aprobó reglamentos aplicables a la «síntesis profunda».	En los casos en que exista una razón empresarial legítima para sintetizar la voz o la imagen de alguien, obtenga el consentimiento y la licencia necesarios del sujeto.

Derechos de PI sobre los resultados de la IA y su titularidad

No está claro si los nuevos contenidos generados por herramientas de IA, como texto, imágenes u otras obras creativas, pueden estar protegidos por derechos de PI y, en caso afirmativo, quién es el titular de esos derechos. Incluso si los resultados de la IA no están protegidos por PI, pueden existir disposiciones contractuales que rijan su uso.

La existencia y la titularidad de los derechos de PI sobre los resultados de la IA generativa son inciertas. Las empresas y organizaciones deben buscar claridad contractual sobre la titularidad y considerar el uso de IA generativa solo en los casos en que la titularidad de la PI sobre los resultados no sea crucial para su modelo de negocio.

Riesgos	Mitigaciones
Las leyes de PI de la mayoría de los países fueron redactadas sin considerar la IA generativa, lo que genera incertidumbre sobre si puede haber PI en los resultados de la IA y quién sería el titular de dichos derechos. Esto puede no ser un problema para algunos derechos de PI, como las marcas comerciales, pero existe una preocupación generalizada en lo que respecta a los derechos de autor.	Revise los términos y condiciones de las herramientas de IA generativa para comprender quién es el titular de la PI (si existe) en los resultados.

Las recientes solicitudes de patente que designaban al sistema de IA «DABUS» como inventor han sido rechazadas de manera sistemática en los países que han dictado sentencias al respecto, porque no se ha identificado ningún inventor humano. Aún no está claro si la IA generativa puede realizar invenciones sin inventores humanos o si tales invenciones son patentables.	Explore formas de mejorar el control o los derechos sobre los resultados incorporando elementos de PI como nombres de marca y logotipos, o involucrando la creatividad humana en la modificación o creación de nuevas versiones de los resultados.
La Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos ha emitido orientaciones sobre el registro de obras que contienen material generado por IA, indicando que se requiere una contribución creativa humana. Las decisiones de la Oficina sugieren que la indicación de texto de un usuario por sí sola puede no establecer la protección de derechos de autor, ya que la indicación meramente «influye» en el resultado. Sin embargo, el Tribunal de Internet de Pekín ha decidido recientemente que un usuario es titular de los derechos de autor sobre una imagen generada por IA porque ajustó las indicaciones y los parámetros de modo que la imagen reflejara su elección estética y su criterio. Estas variadas interpretaciones de los derechos de autor para obras generadas por IA introducen incertidumbre jurídica respecto al reconocimiento global de los derechos de autor en los resultados de la IA generativa.	Documente el papel de los seres humanos en el proceso de invención o creación.
Algunos países (como India, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y el Reino Unido) ofrecen protección de derechos de autor para «obras generadas por ordenador» sin autores humanos. Ucrania ha introducido derechos para «objetos no originales» generados por programas informáticos.	Cuando sea posible, establezca un acuerdo sobre quién es el titular de los derechos de autor en las obras generadas por ordenador. Las pruebas legales varían entre países y pueden ser difíciles de aplicar, por lo que un acuerdo mejora la certeza.
	Al encargar obras, considere solicitar una garantía de que no se ha utilizado IA generativa. Considere utilizar IA generativa solo cuando los derechos de PI no sean esenciales, como para uso interno, generación de ideas y usos efímeros, como publicaciones (personales) en redes sociales.

Lista de verificación

Existen muchas medidas que las empresas y organizaciones pueden utilizar para fomentar el uso responsable y legalmente conforme de la IA generativa. La siguiente lista de

verificación puede ser útil para las empresas y organizaciones que buscan establecer prácticas responsables y navegar este campo en rápida evolución.

Políticas de personal y capacitación

- ☐ Implementar una política de personal y capacitación para orientar el uso adecuado y fomentar la experimentación y el uso responsables de la IA generativa, incluyendo:
 - ☐ Comprender las oportunidades, los riesgos y las limitaciones asociados con la IA generativa.
 - ☐ Evitar el uso de información confidencial en las indicaciones.
 - ☐ Limitar el acceso a la IA generativa entrenada con secretos comerciales al personal con acceso autorizado a dicha información.
 - ☐ Evitar el uso de PI de terceros en las indicaciones, para minimizar los resultados infractores.
 - ☐ Evitar el uso de herramientas de IA generativa de «deepfake».

Seguimiento de riesgos y gestión del perfil de riesgo

- ☐ Monitorear la jurisprudencia y los reglamentos para detectar cambios.
- ☐ Evaluar y actualizar periódicamente las políticas en función de los riesgos en evolución y las decisiones judiciales.
- ☐ Comunicar claramente los riesgos legales a la empresa para adoptar prácticas acordes con el apetito de riesgo empresarial.
- ☐ Mantener una lista de herramientas de IA, clasificándolas según sus perfiles de riesgo; por ejemplo, listas blancas para herramientas que pueden ser utilizadas por todo el personal, herramientas restringidas que utilizan información confidencial y herramientas prohibidas.

Mantenimiento de registros

- ☐ Considerar documentar cómo fueron entrenadas las herramientas de IA.
- ☐ Pedir al personal que etiquete los resultados generados por IA y lleve registros de las indicaciones utilizadas.
- ☐ Documentar el papel de los seres humanos en el proceso de creación.

Evaluación de herramientas de IA

- ☐ Revisar los términos y condiciones y la configuración de las herramientas adquiridas externamente (incluidas aquellas entrenadas con datos internos) para:
 - ☐ Comprender si el proveedor almacena sus indicaciones.
 - ☐ Comprender con qué datos han sido entrenadas las herramientas.
 - ☐ Buscar herramientas que utilicen datos de entrenamiento debidamente licenciados o de dominio público, o que tengan salvaguardias técnicas contra el uso de datos protegidos.

- ☐ Determinar si el proveedor ofrece indemnizaciones contra infracción de PI y cuáles son las condiciones.
- ☐ Examinar y monitorear las herramientas de IA generativa mediante especialistas en seguridad de la información.
- ☐ Explorar herramientas de IA generativa privadas almacenadas en las instalaciones o en nubes privadas para mejorar el control y las garantías.
 - ☐ Buscar protecciones y garantías adecuadas del proveedor con respecto a la información confidencial.

Evaluación de datos

- ☐ Examinar los conjuntos de datos al entrenar la IA y considerar la titularidad de la PI y la cobertura de licencias.

Resultados de la IA

- ☐ Verificar los términos de los proveedores de IA generativa sobre derechos de PI y titularidad de los resultados.
- ☐ Verificar la existencia de infracciones de PI antes de utilizar los resultados.
- ☐ Integrar la contribución y creatividad humanas con los resultados de la IA para mantener el control sobre la titularidad de los resultados.
- ☐ Establecer acuerdos sobre la titularidad de los resultados.
- ☐ Documentar el papel de los seres humanos en el proceso de creación.
- ☐ Obtener el consentimiento y la licencia necesarios para sintetizar la voz o la imagen de una persona.

Lecturas adicionales

El Diálogo de la OMPI sobre PI y Tecnologías de Frontera es un foro mundial líder para facilitar el debate y compartir conocimientos entre todas las partes interesadas sobre el impacto de las tecnologías de frontera, incluida la IA, en la PI.

El debate en la octava sesión del Diálogo de la OMPI se centró en la IA generativa y la PI para ayudar a los responsables de la elaboración de políticas a comprender las posibles opciones de política. Más información sobre la octava sesión del Diálogo de la OMPI, incluidos el programa, las presentaciones y la transmisión en línea, puede encontrarse en la página de la reunión.

Más información sobre PI y tecnologías de frontera está disponible en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int/ai.

Próximos pasos

Para mantenerse informado sobre la próxima sesión del Diálogo de la OMPI, suscríbase al boletín de la División de PI y Tecnologías de Frontera enviando un correo electrónico a frontier.tech@wipo.int.

Nota de traducción

Traducción al español: Claude (Anthropic), modelo Claude Sonnet 4.6 — mayo 2026.

Revisión: Revisado por Anabell Rodríguez Paulino.

Documento original: WIPO, "Generative AI – Navigating Intellectual Property", IP and Frontier Technologies Factsheet, Referencia OMPI RN2024-8EN. DOI: 10.34667/tind.49065.

Licencia: © OMPI, 2024 / Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). La licencia CC no se aplica al contenido que no es de la OMPI en esta publicación.